

โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและคณะกรรมการตรวจพิสูจน์เครื่องตรวจหาวัตถุระเบิด ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ และเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ โดยมอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้ทำการทดสอบ กลับปรากฏข้อเท็จจริงว่า เครื่องตรวจสารระยะไกล รุ่น GT ๒๐๐ ไม่มีคุณลักษณะเฉพาะของการทำงานอันเป็นสาระสำคัญ และมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อ ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย นั้น จากคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวเห็นได้ว่า ถึงแม้ผู้ฟ้องคดีได้จัดซื้อเครื่องตรวจสารระยะไกล รุ่น GT ๒๐๐ กับผู้ถูกฟ้องคดี และได้มีการตรวจรับแล้วก็ตาม แต่เมื่อวัสดุอุปกรณ์ที่จัดซื้อ เป็นวัสดุอุปกรณ์ที่มีลักษณะทางเทคนิคที่ไม่อาจตรวจสอบได้โดยทั่วไป และผู้ฟ้องคดีรวมทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีต่างเข้าใจตรงกันว่า ผู้ฟ้องคดีมีเจตนาจัดซื้อเครื่องตรวจสารระยะไกลที่สามารถ ใช้งานได้จริง แต่ต่อมาเมื่อมีหน่วยงานอื่นที่มีขีดความสามารถในการตรวจสอบและพิสูจน์ เครื่องดังกล่าว จึงได้พบข้อเท็จจริงว่าวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวมิใช่เป็นเพียงวัสดุที่ชำรุดบกพร่อง หรือมีใช้ของแท้ หรือของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนเท่านั้น หากแต่ถึงขนาดเป็นวัสดุอุปกรณ์ ที่ไม่สามารถใช้เป็นเครื่องตรวจสารระยะไกลได้อย่างสิ้นเชิง กรณีตามคำฟ้องจึงเป็นการอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีเข้าทำสัญญาซื้อขายเครื่องตรวจสารระยะไกลกับผู้ถูกฟ้องคดี และต่อมา จึงพึงทราบผลว่า สิ่งของที่ผู้ถูกฟ้องคดีส่งมอบไม่ตรงตามสัญญา ซึ่งตามข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ข้อ ๕ มีเจตนารมณ์ที่จะให้ผู้สัญญารักษาสัญญาระหว่างกันโดยการส่งมอบสิ่งของที่ถูกต้อง เมื่อความปรากฏว่าสิ่งของที่ส่งมอบเป็นสิ่งที่ไม่อาจใช้งานได้อย่างสิ้นเชิง ผู้ฟ้องคดีจึงประสงค์ ที่จะให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหาย เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มีหนังสือ ด่วน ที่ ดม ๐๐๑๒/๑๖๗ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ แจ้งผู้อำนวยการของผู้ฟ้องคดีว่า เครื่องตรวจจับสารเสพติด อาวุธ วัตถุระเบิด (GT ๒๐๐ Detection Substances) ซึ่งหน่วยงานของรัฐ จัดซื้อในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘-พ.ศ. ๒๕๕๓ ไม่มีคุณลักษณะเฉพาะของการทำงาน อันเป็นสาระสำคัญ และมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของสัญญาซื้อขายและแจ้งให้ ผู้ฟ้องคดีไปดำเนินการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อให้ดำเนินคดีอาญาแก่กรรมการ ผู้มีอำนาจกระทำการแทนผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ กรณีจึงถือได้ว่าวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รู้ว่า สิ่งของที่ส่งมอบเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง อันเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้ว่ามีข้อโต้แย้งตามสัญญาเกิดขึ้น ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จึงเป็นการฟ้องคดี ภายในกำหนดห้าปีนับแต่วันที่รู้เหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๐๒/๒๕๖๑ ที่ ๒๑๑/๒๕๖๑ และที่ ๒๑๒/๒๕๖๑ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)



กรณีสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เรียกให้บริษัท อ. (ผู้ถูกฟ้องคดี) ซึ่งเป็นคู่สัญญาชุดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยกล่าวอ้างว่า เครื่องตรวจพิสูจน์สารเสพติดชนิดพกพาพร้อมอุปกรณ์ ยี่ห้อ ALPHA-๖ รุ่น SE จำนวน ๒ ชุด ที่ผู้ฟ้องคดีซื้อจากผู้ถูกฟ้องคดี มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของสัญญาซื้อขาย โดยทราบเหตุคุณสมบัติไม่ถูกต้องดังกล่าวจากการทดสอบโดยศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ศทอ.) นั้น เมื่อข้อกล่าวอ้างอันเป็นการโต้แย้งสิทธิตามสัญญาของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวและเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ขึ้น หากจะพบเหตุดังกล่าวได้จะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบ จึงไม่อาจถือว่าวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ อันเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรับมอบของตามสัญญาเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ได้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีทราบเหตุคุณสมบัติไม่ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของสัญญาซื้อขายดังกล่าว จากการตรวจของศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ศทอ.) สำหรับเครื่องหมายเลข ๒๒๔๐ คือ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ และสำหรับเครื่องหมายเลข ๒๓๓๑ คือ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จึงถือว่าวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับทราบผลการตรวจสอบดังกล่าวตามลำดับ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จึงเป็นการฟ้องคดีภายในกำหนดห้าปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี และไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่มิเหตุแห่งการฟ้องคดี ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๐๘/๒๕๖๑)

๔.๕ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้บุคคลต้องกระทำหรือละเว้นกระทำอย่างหนึ่งอย่างใด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๖ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ยื่นฟ้องการใช้อำนาจรัฐในบางกรณีต่อศาลปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๔.๗ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีที่เหตุแห่งการฟ้องคดีเกิดขึ้นก่อนศาลปกครองเปิดทำการ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๑ เฉพาะบริเวณที่ดินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลหรือสุขาภิบาล ตามมาตรา ๒๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๒ นั้น เมื่อพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๓๒ และมีผลใช้บังคับนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป คือ ตั้งแต่วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๓๒ กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงความไม่ชอบด้วยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกาที่พิพาทอันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ นับแต่วันดังกล่าว เมื่อเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้เกิดขึ้นก่อนศาลปกครองเปิดทำการ หากผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากความคงอยู่ของพระราชกฤษฎีกาที่พิพาท ผู้ฟ้องคดีจะต้องใช้สิทธิร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ภายในระยะเวลาเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการร้องทุกข์ตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือนำคดีไปฟ้องต่อศาลยุติธรรมภายในสิบปีตามมาตรา ๑๙๓/๓๐ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยต้องยื่นฟ้องคดีอย่างช้าที่สุดในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ การที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ใช้สิทธิร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์หรือนำคดีไปฟ้องต่อศาลยุติธรรมภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด แต่ได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จึงเป็นกรณีที่คดีขาดอายุความก่อนศาลปกครองเปิดทำการ ศาลจึงไม่อาจรับคำฟ้องไว้พิจารณาได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๑/๒๕๖๑)

กรณีฟ้องว่า สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาบ้านนาสาร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๘ ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากการนำที่ดินตามหลักฐานแบบแจ้งการครอบครอง (ส.ค. ๑) เลขที่ ๔๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นทรัพย์สินมรดกของนาง ผ. ยายของผู้ฟ้องคดีซึ่งตกทอดมายังมารดาของผู้ฟ้องคดี และตกทอดมายังผู้ฟ้องคดี นาย ส. และพี่น้องรวม ๔ คน ไปยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินโดยทายาทคนอื่นไม่ทราบและไม่ได้ให้ความยินยอมขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เพิกถอนหรือแก้ไขโฉนดที่ดินพิพาท นั้น แม้ผู้ฟ้องคดีจะอ้างว่าในช่วงที่มีการขอออกโฉนดที่ดินดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีพักอาศัยอยู่ที่กรุงเทพมหานครก็ตาม แต่ผู้ฟ้องคดีก็กลับบ้านซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินพิพาท



ปีละ ๑ ถึง ๒ ครั้ง และปรากฏว่านางสาวของผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินข้างเคียง แทนบิดาของผู้ฟ้องคดี ประกอบกับผู้ฟ้องคดีอ้างว่ามีการตกลงกันกับนาย ส. และทายาทคนอื่น ๆ จะแบ่งที่ดินแปลงดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีกับนางสาว ธ. ซึ่งมีการพูดคุยกันเรื่องแบ่งที่ดินพิพาท เสมอมา โดยบิดาของผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ติดตามสอบถามเรื่องการแบ่งที่ดินนั้นมาโดยตลอด จนกระทั่งบิดาของผู้ฟ้องคดีเสียชีวิตเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ จากข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกันกับนาย ส. ยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินพิพาท ทั้งบิดาของผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดินข้างเคียงที่มีการออกโฉนดที่ดินในคราวเดียวกัน ผู้ฟ้องคดี ย่อมควรรู้ว่าที่ดินพิพาทมีการออกโฉนดที่ดินตั้งแต่วันที่ออกโฉนดที่ดินพิพาทเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๗ หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการออกโฉนดที่ดินพิพาทไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก็ชอบที่จะคัดค้านการออก โฉนดที่ดินหรือฟ้องคดีขอให้เพิกถอนโฉนดที่ดินต่อศาลยุติธรรมที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี ในขณะนั้น หรือฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ ซึ่งเป็น วันที่ศาลปกครองเปิดทำการ แต่ผู้ฟ้องคดีมิได้มีการดำเนินการดังกล่าว จนกระทั่งนาย ส. เสียชีวิต และทายาทของนาย ส. ยื่นเรื่องขอจดทะเบียนโอนมรดก ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นคำขอคัดค้านการ โอนมรดกดังกล่าว และเมื่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาบ้านนาสาร มีคำสั่ง ยกคำขอคัดค้านการโอนมรดกของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเป็นคดีนี้ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นเวลาล่วงเลยมากกว่าสามสิบปีนับแต่วันที่มีการออกโฉนดที่ดิน ดังกล่าวแล้ว กรณีจึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๒/๒๕๖๑)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่น

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับผลกระทบจากการที่กรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๙ เนื่องจากน้ำได้ท่วมที่ทำกินของผู้ฟ้องคดี และผู้ฟ้องคดีได้ต่อสู้เรียกร้องเงินค่าชดเชยตลอดเรื่อยมา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่จ่ายเงินค่าชดเชย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ และวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ ให้แก่ ผู้ฟ้องคดี ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าชดเชยแก่ผู้ฟ้องคดี นั้น แม้จะไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่เมื่อใด แต่พอจะอนุมานได้ว่า ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีอย่างช้าที่สุด ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งเป็นปีที่ผู้ถูกฟ้องคดี ได้ดำเนินการจ่ายเงินค่าชดเชยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ ให้กับ ราษฎรที่ถูกเขตก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำดังกล่าวจำนวน ๘๙ ราย โดยไม่จ่ายเงินค่าชดเชย ให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่เนื่องจากเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้เกิดขึ้นก่อนที่ศาลปกครองจะเปิดทำการ และก่อนที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จะมีผลใช้บังคับ หากผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย



เนื่องจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยสะแบกเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ทับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองและทำประโยชน์ ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย เนื่องจากน้ำท่วมที่ดินจนไม่สามารถทำนาหรือปลูกพืชผลทางการเกษตรได้ต่อเนื่องมาตลอด ตั้งแต่ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก และไม่จ่ายเงินค่าชดเชยตามมติคณะรัฐมนตรี ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีก็ต้องใช้สิทธิร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ภายใน ระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการร้องทุกข์ตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติ คณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือนำคดีไปฟ้องต่อศาลยุติธรรมภายในกำหนดหนึ่งปี นับแต่วันที่รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือภายในสิบปีนับแต่วันกระทำ ละเมิดตามมาตรา ๔๔๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยต้องยื่นฟ้องคดีอย่างช้าที่สุด ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้ยื่นคำร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ หรือนำคดีไปฟ้องต่อศาลยุติธรรมซึ่งเป็นศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาในขณะนั้นภายใน ระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด แต่นำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ คดีนี้จึงขาดอายุความตั้งต่อก่อนศาลปกครองเปิดทำการ ศาลจึงไม่อาจ รับคำฟ้องคดีนี้ไว้พิจารณาได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๒๔/๒๕๖๐ และที่ ๖๔๓/๒๕๖๐ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๔.๘ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีออกไป

๔.๘.๑ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๐

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการประกอบกิจการ

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้แก้ไขปรับปรุงฟาร์มสุกรตามคำแนะนำของ นายกเทศมนตรีตำบลท่าทุ่งหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดี) แต่ภายหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีเข้าตรวจสอบฟาร์ม ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีนำสุกรเข้าฟาร์ม โดยอ้างว่า ยังไม่ผ่านความเห็นชอบ ของสมาชิกในหมู่บ้านและไม่มั่นใจว่าจะเกิดกลั่นแกล้งรบกวนอีกหรือไม่ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าในการแก้ไข ปรับปรุงฟาร์มสุกรนั้น เป็นผลสืบเนื่องมาจากคำแนะนำของผู้ถูกฟ้องคดี จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาล เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีกรณีไม่ตอบอนุญาตประกอบกิจการดังกล่าว นั้น เมื่อปรากฏ ข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีภายในสามสิบวัน ตามมาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้อง จัดส่งคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเพื่อพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีกลับเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวเสียเอง แล้วมีหนังสือลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ แจ้งผลการวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ



ซึ่งไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งหนังสือดังกล่าวเมื่อใด แต่ปรากฏข้อเท็จจริงในสำนวนคดีว่า ผลจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีนำสุกรจากบริษัท บ. จำกัด เข้าฟาร์ม ทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องบรรเทาความเดือดร้อนด้วยการรับจ้างเลี้ยงสุกรจากบริษัท ช. จำกัด แทน ตามสัญญา ระหว่างบริษัท ช. จำกัด และผู้ฟ้องคดี ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รู้ หรือควรรู้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งไม่อนุญาตให้นำสุกรเข้าฟาร์มโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างชัดที่สุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ และโดยที่ในการแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดี นั้น ไม่ได้แจ้งสิทธิการฟ้องคดีต่อศาลให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ระยะเวลาในการฟ้องคดีต่อศาลจึงขยายเป็น หนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง ดังนั้น หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย และประสงค์จะนำคดีมาฟ้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจะต้องนำคดี มาฟ้องศาลปกครองภายในกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้อง ต่อศาลปกครองเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปี ตามมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๑/๒๕๖๑)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า มติของสภาเทศบาลตำบลบางนอน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ในการประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่ไม่เห็นชอบให้ผู้ฟ้องคดีเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เป็นมติ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนมติดังกล่าว นั้น เมื่อข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดี ได้รับทราบมติดังกล่าวเมื่อใด แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ร้องเรียนกรณีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ให้ความเห็นชอบในการ เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ในวันดังกล่าว แต่เมื่อนายกเทศมนตรีบางนอน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้ แจ้งมติที่พิพาทให้ผู้ฟ้องคดีทราบ จึงเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งที่อาจฟ้องต่อศาลปกครอง มิได้ระบุนิติการยื่นคำฟ้องและระยะเวลาสำหรับยื่นคำฟ้องไว้ในคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทราบตั้งแต่ต้น ตามมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่เมื่อสำนักงานเทศบาล ตำบลบางนอนได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ แจ้งมติที่พิพาทพร้อมทั้งแจ้งสิทธิ ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้ว จึงเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่ง ได้ดำเนินการแจ้งวิธีการยื่นคำฟ้องและระยะเวลาสำหรับยื่นคำฟ้องให้ผู้ฟ้องคดีทราบในภายหลัง จากที่มีคำสั่งพิพาทแล้ว ระยะเวลาสำหรับยื่นคำฟ้องจึงเริ่มนับใหม่ นับแต่วันที่ผู้รับคำสั่งได้รับ แจ้งข้อความดังกล่าว และแม้ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อใด แต่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งสิทธิในการฟ้องคดีอย่างรวดเร็วที่สุดในวันที่สำนักงานเทศบาล ตำบลบางนอนได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ ระยะเวลาสำหรับยื่นฟ้องคดีจึงเริ่มนับใหม่



นับแต่วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ ซึ่งผู้ฟ้องคดีจะต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันดังกล่าว การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จึงเป็นการยื่นฟ้องภายในกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ ประกอบกับมาตรา ๕๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๖๖/๒๕๖๐)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน

กรณีฟ้องว่า นายอำเภอบุณฑริก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำวินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอแลนตามหนังสือลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ กรณีคำวินิจฉัยความเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอแลนของผู้ฟ้องคดีสิ้นสุดลง เพราะขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามเนื่องจากเป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริต โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนคำวินิจฉัยดังกล่าว นั้น แม้ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้รับทราบคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เมื่อใด แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีรับตามคำฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึงประธานคณะกรรมการสอบสวนเกี่ยวกับการเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลคอแลนของผู้ฟ้องคดี เพื่อชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาจากกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอแลน ตามหนังสือลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ ดังนั้น อย่างช้าที่สุดที่ผู้ฟ้องคดีได้รับทราบคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว คือ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ผู้ฟ้องคดีจึงควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามหนังสือลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ อย่างช้าที่สุดตั้งแต่วันดังกล่าว และเมื่อคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอแลนเป็นคำสั่งที่อาจฟ้องต่อศาลปกครองได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องระบุนิติการยื่นคำฟ้องและระยะเวลาสำหรับยื่นคำฟ้องไว้ในคำสั่งดังกล่าวด้วย แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้ระบุนิติการยื่นคำฟ้องและระยะเวลาสำหรับยื่นคำฟ้องไว้ในคำสั่งและไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ดำเนินการแจ้งข้อความดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบในภายหลัง ระยะเวลาสำหรับการยื่นคำฟ้องในข้อหานี้จึงขยายเป็นหนึ่งปีนับแต่วันได้รับคำสั่ง ตามมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อวันอย่างช้าที่สุดที่ผู้ฟ้องคดีได้รับทราบคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อันเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ คือ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๑๗/๒๕๖๐)



**๔.๘.๒ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัย
ชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

**๔.๘.๓ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีกรณีที่มีการฟ้องคดีปกครองต่อศาลอื่น
ซึ่งมิใช่ศาลปกครอง**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๘.๔ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีกรณีที่มีการรับสภาพหนี้

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๘.๕ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีกรณีที่มีการรับสภาพความรับผิดชอบ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

กรณีองค์การคลังสินค้าฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติผิดสัญญาซื้อขายข้าวสาร เพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๔๘/๔๙ เลขที่ คชก.ชข. ๐๗/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๙ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งบังคับ ตามสิทธิเรียกร้องในเงินค่าปรับและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ตามข้อ ๘ และข้อ ๕ วรรคสาม ของสัญญา นั้น ในส่วนของข้อหาที่ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องชำระค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของมูลค่าข้าวสารที่ยังไม่ได้รับมอบและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า กรณีเกิดมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวนับแต่วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ แต่เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดียังคงถือปฏิบัติตามสัญญาเรื่อยมา จนกระทั่งผู้ถูกฟ้องคดีได้ชำระเงิน รับมอบ และขนย้ายข้าวสารที่ซื้อขายตามสัญญาแล้วเสร็จครบถ้วนเมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ กรณีจึงถือได้ว่า ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีเพื่อบังคับตามสิทธิเรียกร้องค่าปรับ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามข้อ ๘ ของสัญญานับแต่วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ผู้ฟ้องคดีจึงต้อง ยื่นฟ้องคดีเพื่อบังคับตามสิทธิเรียกร้องในเงินค่าปรับและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังกล่าว ภายในห้าปี นับแต่วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐ คือ ภายในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดี มาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จึงล่วงพ้นระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีแล้วตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อย่างไรก็ตาม เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏต่อมาว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ถึงผู้ฟ้องคดี

ขอให้ผู้ฟ้องคดีหักยอดเงินค่าใช้จ่ายและค่าปรับในการรับมอบข้าวสารเกินกำหนดออกจากค่าข้าวสารที่ขาดน้ำหนัก และผู้ฟ้องคดีได้นำค่าข้าวขาดน้ำหนักไปหักชำระหนี้บางส่วนในภายหลังจากวันที่ล่วงพ้นกำหนดระยะเวลาห้าปีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ไปแล้ว ดังนั้น แม้สิทธิเรียกร้องในเงินค่าปรับและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามข้อ ๘ ของสัญญา ของผู้ฟ้องคดีจะขาดอายุความไปแล้วก็ตาม แต่การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับสภาพความรับผิดชอบโดยมีหลักฐานเป็นหนังสือและได้ชำระหนี้บางส่วนให้ไว้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิยื่นฟ้องคดีเพื่อบังคับตามสิทธิเรียกร้องในเงินค่าปรับและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ภายในสองปีนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับสภาพความรับผิดชอบ คือ ภายในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๙๓/๓๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่บัญญัติว่า ภายใต้บังคับมาตรา ๑๙๓/๒๗ สิทธิเรียกร้องที่เกิดขึ้นจากการที่ลูกหนี้รับสภาพความรับผิดชอบโดยมีหลักฐานเป็นหนังสือหรือโดยการให้ประกันตามมาตรา ๑๙๓/๒๘ วรรคสอง ให้มีกำหนดอายุความสองปีนับแต่วันที่ได้รับความรับผิดชอบหรือให้ประกัน การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ กรณีจึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อล่วงพ้นสองปีนับแต่วันที่ได้รับความรับผิดชอบตามมาตรา ๑๙๓/๓๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ศาลจึงไม่อาจรับคำฟ้องข้อหานี้ไว้พิจารณาได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๘๓/๒๕๖๐)

๔.๙ ระยะเวลาการฟ้องคดีปกครองเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะหรือสถานะของบุคคล

๔.๙.๑ การฟ้องคดีที่เกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ

๑) การฟ้องคดีที่ถือว่าเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการคมนาคมและการขนส่ง

กรณีที่อธิบดีกรมเจ้าท่า (อธิบดีกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีเดิม) นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กในส่วนที่ล่วงล้ำลำน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา ถ้าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ยอมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างอาคารดังกล่าว ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้จัดการรื้อถอนได้เอง โดยผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการนั้นตามมาตรา ๑๑๘ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ นั้น เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะเจ้าท่าซึ่งมีหน้าที่ดูแลรักษาแม่น้ำลำคลอง บึง อ่างเก็บน้ำ ทะเลสาบ อันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือทะเลภายในน่านน้ำไทยหรือบนชายหาด



ของทะเลดังกล่าว ใช้อำนาจตามความในมาตรา ๑๑๘ ทวิ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ ร้องขอต่อศาลเพื่อมีคำสั่งให้มีการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งอื่นใดที่ปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำ ซึ่งเป็นการฟ้องคดีปกครองที่เกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ โดยหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะยื่นฟ้องคดีเมื่อใดก็ได้ตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ การฟ้องคดีประเภทนี้จึงไม่มีระยะเวลาการฟ้องคดี (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๕๓/๒๕๖๐)

๒) การฟ้องคดีที่ไม่ถือว่าเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

กรณีผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องเพิ่มเติมเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีในประเด็นว่า ข้อ ๘.๒ ยุทธศาสตร์การคลื่นความถี่เพื่อนำไปจัดสรรใหม่ หรือปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ ข้อ ๘.๒.๑ ข้อ ๘.๒.๒ ข้อ ๘.๒.๓ ข้อ ๘.๒.๓.๓ และข้อ ๘.๒.๔ ของแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ไม่ชอบด้วยกฎหมาย คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นั้น แม้ว่าประกาศฉบับนี้มีสถานะเป็นกฎและมีผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะหรือประโยชน์แก่ส่วนรวมก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาจากเนื้อหาของกฎดังกล่าวแล้ว มิใช่เป็นกฎที่กำหนดกฎเกณฑ์ให้บุคคลหรือหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฏิบัติในการพิจารณาหรือบังคับต่อสิทธิหน้าที่ของบุคคลเป็นการเฉพาะราย หากแต่มีลักษณะเป็นการกำหนดแผนการดำเนินการในอนาคต ตามช่วงระยะเวลาที่แน่นอน ซึ่งโดยเหตุและผลของเรื่อง การจะให้มีการฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาแล้ว โดยถือว่าเป็นการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะหรือประโยชน์แก่ส่วนรวมดังที่บัญญัติเป็นข้อยกเว้นไว้ในมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ย่อมจะทำให้มีการฟ้องคดีต่อศาลเพื่อโต้แย้งกฎที่มีเนื้อหาเป็นการกำหนดแผนดำเนินการได้อยู่ตลอดไป ซึ่งขัดแย้งกับสภาพของกฎในลักษณะเช่นนี้จนไม่สามารถใช้เป็นแผนการดำเนินการได้ กรณีจึงไม่ถือว่าเป็นการฟ้องคดีเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะหรือจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมที่ศาลปกครองจะรับไว้พิจารณาได้ตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๑๔/๒๕๖๐)



กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

กรณีฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมป่าไม้ และกรมการปกครอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงที่ ๓ ตามลำดับ) ประมาณ ๔๐๐ คน พร้อมด้วยอาวุธสงครามเข้าขับไล่จับกุมผู้ฟ้องคดี พร้อมรื้อถอนทำลายสิ่งปลูกสร้างของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การกระทำดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามชดใช้ค่าสินไหมทดแทน โดยอ้างว่าการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ ต้องคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง เนื่องด้วยประชาชนเป็นผู้นำมาซึ่งสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ถ้าประชาชนไม่ได้รับความคุ้มครองในทรัพย์สินแล้วสาธารณประโยชน์ย่อมไม่เกิดขึ้น เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ทราบว่าจะสามารถใช้สิทธิในการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้ เพราะผู้ฟ้องคดีเป็นคนจนและต้องทำงานรับจ้างทั่วไป อีกทั้งไม่มีความรู้ทางด้านกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันรู้เหตุแห่งการฟ้องคดี นั้น การฟ้องคดีนี้เป็นการฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี อันเป็นการฟ้องคดีเพื่อประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีโดยเฉพาะ จึงไม่ใช่คดีปกครองที่เกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๙๐/๒๕๖๑)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับภาษีอากรและค่าธรรมเนียม

คดีนี้เป็นคดีที่โอนมายังศาลปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล โดยเป็นกรณีที่กรมสรรพากรฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ศ. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ก. และนาย จ. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงที่ ๓ ตามลำดับ) ชำระหนี้ภาษีแก่ผู้ฟ้องคดี โดยอ้างว่า การฟ้องคดีนี้เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี เข้าลักษณะประโยชน์สาธารณะต่อส่วนรวม ซึ่งเงินภาษีที่ได้มาย่อมเป็นงบประมาณที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำบริการสาธารณะ หรือการจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค หรือประโยชน์อื่นใดในการดำเนินการหรือการกระทำที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนแก่ประชาชนเป็นส่วนรวมหรือประชาชนส่วนรวมจะได้รับประโยชน์จากการดำเนินการหรือการกระทำ คดีนี้จึงเป็นการฟ้องเพื่อประโยชน์สาธารณะ ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า การฟ้องคดีนี้มีใช่เป็นการฟ้องคดีปกครองที่เกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะหรือสถานะของบุคคล ซึ่งจะฟ้องคดีเมื่อใดก็ได้ หรือเป็นการฟ้องคดีที่จะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม หรือมีเหตุจำเป็นอื่นตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๑๐/๒๕๖๐)



๔.๙.๒ การฟ้องคดีเกี่ยวกับสถานะของบุคคล

๑) การฟ้องคดีที่ถือว่าเกี่ยวกับสถานะของบุคคล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) การฟ้องคดีที่ไม่ถือว่าเกี่ยวกับสถานะของบุคคล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๑๐ ระยะเวลาการฟ้องคดีเกี่ยวกับกรณีที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจำเป็นอื่น

๔.๑๐.๑ การฟ้องคดีที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม

๑) การฟ้องคดีที่ถือว่าเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

กรณีฟ้องว่า เทศบาลนครเชียงราย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ไม่ดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้กระทำความผิดที่ปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำลำเหมืองสาธารณะ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีออกคำสั่งให้ผู้กระทำความผิดรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำลำเหมืองสาธารณะ และทำให้ลำเหมืองสาธารณะมีสภาพดังเดิม นั้น เมื่อผลของการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีตามคำฟ้องเพื่อที่ประชาชนส่วนรวมจะได้ใช้ประโยชน์จากลำเหมืองสาธารณะดังกล่าวตามสภาพที่มีอยู่แต่เดิมได้ ดังนั้น คดีนี้จึงเป็นการฟ้องเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมตามความในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งแม้ผู้ฟ้องคดีจะยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีแล้ว ศาลก็มีอำนาจรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๑๙/๒๕๖๑)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินและอาคารชุด

กรณีคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานครฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้บริษัท ข. ซึ่งเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ที่ได้รับอนุญาตจากผู้ฟ้องคดีให้ทำการจัดสรรที่ดิน โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ บริษัท ค. ซึ่งเป็นนิติบุคคลผู้รับโอนที่ดินแปลงสาธารณูปโภคของโครงการที่ดินจัดสรร โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ และธนาคาร ข.



(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงที่ ๓ ตามลำดับ) ร่วมกันจัดทำสาธารณูปโภคในโครงการจัดสรรที่ดินให้แล้วเสร็จตามแผนผังโครงการและวิธีการจัดสรรที่ดินที่ได้รับอนุญาต ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด หากไม่สามารถดำเนินการจัดทำสาธารณูปโภคให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาดังกล่าว ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชำระเงินตามสัญญาค้ำประกันการจัดทำสาธารณูปโภค นั้น เมื่อหนึ่งการจัดให้มีสาธารณูปโภคตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดินดังกล่าว เป็นไปเพื่อจัดให้มีสาธารณูปโภคในโครงการบ้านจัดสรร กฎหมายดังกล่าวมีเจตนารมณ์ที่จะให้การคุ้มครองสิทธิของผู้ซื้อบ้านและที่ดินในโครงการจัดสรรที่ดิน ดังนั้น ผลของการพิจารณาพิพากษาคดีตามคำฟ้องนี้ย่อมมีผลโดยตรงต่อบุคคลทุกคนที่เป็นผู้ซื้อบ้านและหรือที่ดินจัดสรรทั้งโครงการ ซึ่งมีจำนวนรวมทั้งสิ้นประมาณ ๒๓๐ แปลง กรณีจึงถือได้ว่าการฟ้องคดีนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ศาลจึงมีอำนาจรับคำฟ้องคดีนี้ไว้พิจารณาได้ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แม้จะเป็นการฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดี (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๘๖/๒๕๖๐)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับแรงงานและสวัสดิการสังคม

กรณีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นกรณีโต้แย้งเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงานตามพระราชบัญญัติประกันสังคมที่มีผลบังคับใช้เป็นการทั่วไป เป็นเรื่องที่กระทบต่อประชาชนจำนวนมากที่เป็นผู้ประกันตนในกองทุนประกันสังคมตามพระราชบัญญัตินี้จึงเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมที่ศาลจะรับคำฟ้องที่ยื่นเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีไว้พิจารณาได้ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๗๓/๒๕๖๐)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน

กรณีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๑ และให้กำหนดแนวเขตตำบลบ้านเป้าและตำบลตันธงชัยใหม่ให้เป็นไปตามที่ได้ถือปฏิบัติมาแต่เดิม โดยอ้างว่าเนื่องจากเป็นกรณีที่แนวแบ่งเขตไม่เป็นไปตามหลักฐานการกำหนดเขตการปกครองเดิม และเป็นกรณีที่มีพยานหลักฐานอันควรเชื่อและสามารถพิสูจน์ได้ว่า หลักฐานการกำหนดเขต



การปกครองซึ่งได้กำหนดแนวแบ่งเขตไว้ชัดเจนและยังปรากฏแนวแบ่งเขตดังกล่าวอยู่ในปัจจุบันนั้น ขัดแย้งกับข้อเท็จจริงในพื้นที่ซึ่งได้ถือปฏิบัติมาแต่เดิม ทำให้เขตพื้นที่ของตำบลต้นธงชัยล้ำเข้ามา ในเขตพื้นที่ของตำบลบ้านเป้า ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษีในพื้นที่ ต่อสุขภาพและจิตใจ ของราษฎรที่ต้องสูญเสียพื้นที่ ต่อการดำรงชีวิตตามวิถีชาวบ้าน ต่อโอกาสในการพัฒนาพื้นที่ให้เป็น ป่าชุมชน รวมทั้งต่อโอกาสในการปกป้องคุ้มครองที่สาธารณประโยชน์ นั้น การฟ้องคดีนี้จะเป็น ประโยชน์แก่ส่วนรวมที่ศาลจะรับไว้พิจารณาได้ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองฯ แม้จะเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดี (คำสั่ง ศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๒๙/๒๕๖๐)

๒) การฟ้องคดีที่ไม่ถือว่าเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

กรณีฟ้องว่า การที่นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งห้ามผู้ฟ้องคดีใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคาร ค.ส.ล. ๑ ชั้น ของผู้ฟ้องคดีจำนวน ๒ หลัง และคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคาร ค.ส.ล. ๑ ชั้น ทั้ง ๒ หลัง เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว นั้น แม้ศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งตามคำขอของผู้ฟ้องคดี ก็เพียงก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟ้องคดีในการครอบครองอาคารต่อไปเท่านั้น มิใช่เป็นประโยชน์ แก่ประชาชนโดยส่วนรวม อีกทั้งไม่ปรากฏเหตุจำเป็นอื่นที่เป็นอุปสรรคขัดขวางทำให้ผู้ฟ้องคดี ไม่อาจยื่นคำฟ้องภายในระยะเวลาการฟ้องคดีที่กฎหมายกำหนด ศาลจึงไม่อาจใช้ดุลพินิจ รับคำฟ้องนี้ที่ยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีไว้พิจารณาได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๓๐ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๓๙/๒๕๖๐)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าเป็นราษฎรอำเภอมานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ซึ่งได้ครอบครองและอาศัยอยู่ในที่ดินที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) อ้างว่าได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าเห็นว่า เป็นการขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนการขึ้นทะเบียน ที่ราชพัสดุแปลงพิพาทของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลา การฟ้องคดี ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าอ้างว่าคดีนี้แม้จะมีราษฎรผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก การดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพียงหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าคน แต่หากพิจารณาถึงพื้นที่



ที่ครอบครองอาศัยนั้นมีพื้นที่ประมาณร้อยละ ๙๐ ของประชากรในเขตเทศบาลของอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ นำที่ดินที่ขาดคุณสมบัติตามกฎหมายไปขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งหากศาลรับฟังว่าการดำเนินการของผู้ฟ้องคดีเป็นการมิชอบด้วยกฎหมายแล้ว ผลประโยชน์ในที่ดินที่พิพาทนี้ย่อมตกแก่ประชาชนโดยส่วนรวม ประกอบกับกรณีที่พิพาทนี้ผู้ฟ้องคดีได้นำเรื่องเสนอให้หน่วยงานทางปกครองหามาตรการในการแก้ไขปัญหาทางบริหารแต่มีอาจหาข้อยุติเพื่อระงับข้อพิพาทได้ ด้วยเหตุดังกล่าวกรณีที่พิพาทนี้จึงถือเป็นประโยชน์แก่การบริหารราชการแผ่นดินและเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม นั้น การที่จะวินิจฉัยว่าการรับคดีที่ยื่นฟ้องเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาการฟ้องคดีที่กฎหมายกำหนดแล้วไว้พิจารณาจะเป็นประโยชน์แก่การบริหารราชการแผ่นดินหรือเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือไม่ต้องพิจารณาจากผลที่จะเกิดขึ้นจากคำพิพากษานั้นว่า จะก่อให้เกิดประโยชน์ดังกล่าวโดยตรงและแท้จริงต่อราชการหรือส่วนรวมหรือไม่เป็นสำคัญ เมื่อคดีนี้เห็นได้ว่า การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าเข้าครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินที่พิพาท ซึ่งเป็นที่สาธารณประโยชน์และเป็นที่ราชพัสดุในลักษณะเข้าครอบครองทำประโยชน์เป็นของตนเอง การฟ้องคดีนี้จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของผู้ฟ้องคดีแต่ละคนโดยเฉพาะ หากศาลพิพากษาให้ตามคำขอของผู้ฟ้องคดีทั้งหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าย่อมมีผลให้เป็นแต่ประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีทั้งหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าเท่านั้น การรับคำฟ้องคดีนี้ไว้พิจารณาจึงไม่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมแต่อย่างใด (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๕๒/๒๕๖๐)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินและอาคารชุด

กรณีฟ้องว่า เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบึงกลุ่ม (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งรับจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ร. โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งรับจดทะเบียนดังกล่าวเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดี โดยอ้างว่านิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ร. มีการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเรียกชำระค่าส่วนกลางย้อนหลัง เรียกค่าประกันสูงเกินร้อยละสิบของเงินค้ำจ่ายตามที่ระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๖ กำหนด การขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับโฉนดที่ดินของสมาชิก การก่อสร้างอาคารชุดที่สาธารณะ ปิดกั้นทางเข้าออกเรียกเก็บค่าผ่านทาง และผูกขาดรักษาอำนาจโดยการแก้ไขข้อบังคับให้สามารถสมัครเป็นกรรมการหมู่บ้านจัดสรรได้ต่อไป จึงเป็นการขัดนิติบุคคลที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายจากสังคมเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม นั้น แม้ศาลจะมีคำพิพากษาตามคำขอของผู้ฟ้องคดีก็เพียงก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟ้องคดีและผู้ซื้อที่ดินจัดสรรโครงการ



หมู่บ้าน ๕. เท่านั้น ไม่เป็นการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะหรือเป็นประโยชน์แก่ประชาชนโดยรวม และกรณีไม่มีเหตุจำเป็นอื่นที่เป็นอุปสรรคขัดขวางทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่อาจยื่นคำฟ้องภายในระยะเวลาการฟ้องคดีที่กฎหมายกำหนดตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ศาลปกครองจึงไม่อาจใช้ดุลพินิจรับคำฟ้องคดีนี้ที่ยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาฟ้องคดีไว้พิจารณาได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๔๐/๒๕๖๐)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

กรณีที่เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนาฟ้องว่า นายกเทศมนตรีตำบลคลองลานพัฒนาได้วินิจฉัยสั่งการให้ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉยไม่ชำระหนี้ภายในเวลาที่กำหนด ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสืออีก ๖ ฉบับ เตือนให้ผู้ถูกฟ้องคดีนำเงินมาชำระ แต่ผู้ถูกฟ้องคดียังคงเพิกเฉย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดี นั้น การที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่าเงินงบประมาณของเทศบาลเป็นเงินที่จะต้องนำไปใช้ในการดูแลและจัดทำบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นส่วนใหญ่ การฟ้องผู้กระทำละเมิดให้ชดเชยเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายไม่ถูกต้อง คืบคลานเทศบาลจึงถือเป็นการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ กรณียังไม่เพียงพอที่จะทำให้ถือว่าผลที่จะเกิดขึ้นจากคำพิพากษาคดีนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๒๐/๒๕๖๐)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

กรณีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้รับทุนตามสัญญาทุนอุดหนุนการศึกษา โครงการผลิตและพัฒนาอาจารย์ ปีการศึกษา ๒๕๔๗ และผู้ค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดี โดยอ้างว่า หากพิจารณาคำนี้ถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการฟ้องคดีแล้วได้เงินกลับคืนมาซึ่งเป็นเงินของแผ่นดิน ย่อมเป็นการสนับสนุนส่งเสริมก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมโดยตรงแท้จริง ดังนั้น ถ้าหากศาลจะเห็นว่าเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีแล้วก็ตาม ศาลก็สามารถมีคำสั่งรับไว้พิจารณาต่อไปได้ เพราะผลคดีนี้จะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม นั้น แม้โดยทั่วไปการดำเนินงานทางปกครองย่อมเกี่ยวข้องกับเงินงบประมาณหรือรายได้รายจ่ายของรัฐก็ตาม แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกกรณีจะเป็นเรื่องประโยชน์สาธารณะหรือประโยชน์ส่วนรวมโดยตรง เพราะมูลหนี้พิพาทที่เรียกร้องให้ชำระเงินบางกรณีเป็นเรื่องเฉพาะราย เช่นตั้งกรณีสัญญาทุนในคดีนี้



ข้ออ้างดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีจึงไม่เพียงพอที่จะถือได้ว่าคดีนี้จะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม อันจะเป็นข้อยกเว้นให้ศาลรับคำฟ้องไว้พิจารณาได้แต่อย่างใด (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๗๗๖/๒๕๖๐)

กรณีที่บริษัท บ. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ยื่นคำฟ้องแย้งในคดีที่ การเคหะแห่งชาติฟ้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามซึ่งเป็นคู่สัญญารับผิดชอบตามสัญญาว่า การที่ผู้ฟ้องคดี โดยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติและเจ้าหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีไม่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นการปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ทำให้การดำเนินการก่อสร้างโครงการบ้านเอื้ออาทร ตามสัญญาล่าช้าและไม่แล้วเสร็จตามสัญญา และสัญญาเป็นโมฆะ ขอให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ ค่าเสียหายแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นการยื่นคำฟ้องแย้งเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดี โดยอ้างว่าฟ้องแย้งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นคดีที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม กล่าวคือ ฟ้องแย้ง ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเรื่องของหน่วยงานของรัฐที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และโครงการ ของรัฐโครงการใดที่จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงาน หรือดำเนินการในกิจการของรัฐฯ และพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องปฏิบัติตามมติ คณะรัฐมนตรีอย่างไร ทั้งประชาชนก็ยังจะทราบว่าการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐในกรณีใด ที่จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว หรือในปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นพระราชบัญญัติ การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ จะได้โต้แย้งคัดค้านหน่วยงานของรัฐ ได้อย่างถูกต้อง ดังนั้น คำฟ้องแย้งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีประโยชน์แก่ส่วนรวมอย่างมาก ทั้งแก่ภาครัฐและประชาชนโดยทั่วไป นั้น หากพิจารณาถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากคำพิพากษาคดีนี้ ว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมโดยตรงและอย่างแท้จริงหรือไม่เป็นสำคัญแล้ว คำพิพากษา คดีนี้หากจะก่อให้เกิดประโยชน์ก็คงเป็นประโยชน์แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่จะได้รับค่าเสียหาย ตามจำนวนที่จะพึงได้รับเท่านั้น การรับคำฟ้องคดีนี้จึงไม่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๙๕/๒๕๖๐)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านไหล่น้ำ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ฟ้องว่า การดำเนินการเลือก ผู้ใหญ่บ้านแทนผู้ใหญ่บ้านเดิมที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรม ทำให้คำสั่งอำเภอสังขละบุรี ที่ ๔๗๘/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งผู้ใหญ่บ้าน ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง



กับการเลือกผู้ใหญ่บ้านครั้งนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านดังกล่าวและการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งแต่งตั้ง นั้น เป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดี แต่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า เมื่อการฟ้องคดีนี้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนโดยรวมในเขตพื้นที่ปกครอง หมู่ ๓ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี กรณีจึงถือได้ว่าเป็นการฟ้องคดีเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม นั้น การฟ้องคดีนี้มีได้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจำเป็นอื่นที่ศาลจะรับคดีนี้ไว้พิจารณาได้ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ศาลปกครองจึงไม่อาจใช้ดุลพินิจรับคำฟ้องคดีนี้ที่ยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาฟ้องคดีไว้พิจารณาได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๗๔/๒๕๖๐)

๔.๑๐.๒ กรณีที่มีเหตุจำเป็นอื่น

๑) กรณีที่ถือว่ามีเหตุจำเป็นอื่น

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้เช่าที่ดินทำนาในพื้นที่ตำบลไกรนอก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ได้รับความเสียหายจากการที่สำนักชลประทาน ที่ ๓ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ก่อสร้างคันดินขวางทางเดินน้ำในคลองแม่ม-คลองบางแก้ว ทำให้น้ำเอ่อล้นจากคลองชลประทานเข้าท่วมที่นาดังกล่าว จนต้นข้าวที่เพาะปลูกซึ่งใกล้ถึงเวลาเก็บเกี่ยว ได้รับความเสียหายไม่ได้ผลผลิต ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งความเสียหายไว้กับสำนักงานเกษตรที่รับผิดชอบ และได้รับความช่วยเหลือเบื้องต้นตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖ แต่จำนวนเงินที่ได้รับไม่เพียงพอกับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าภัยพิบัติเกิดจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และกรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงร้องทุกข์ผ่านหน่วยงานต่าง ๆ ไปยังผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง แต่ไม่ได้รับการเยียวยาความเสียหาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อการดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองตามโครงการบางระกำโมเดลมีวัตถุประสงค์เพื่อลดระดับน้ำท่วม ลดระยะเวลาน้ำท่วม และเก็บน้ำไว้ทำนาหลังน้ำลด ภายใต้แผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วนในพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วย ๗ โครงการ รวมถึงโครงการที่ผู้ฟ้องคดีได้รับผลกระทบด้วย เมื่อโครงการบางระกำโมเดลถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่นาร่องและต้นแบบในการใช้นโยบายของรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ดังนั้น พื้นที่เช่าทำนาของผู้ฟ้องคดีย่อมต้องรับความเสี่ยงมากกว่าพื้นที่อื่นที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่โครงการตามแผนปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วนของรัฐบาล ประกอบกับ



การที่ผู้ฟ้องคดีได้มีคำร้องทั่วไปไปที่องค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอกเพื่อขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการเข้าใจโดยสุจริตของผู้ฟ้องคดีที่คาดว่าตนเองต้องรับความเสียหายจากโครงการนำร่องของรัฐบาลซึ่งควรจะได้รับชดใช้โดยไม่ต้องทำการฟ้องร้องรัฐบาลแต่อย่างใด หลังจากนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอกจึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ ถึงนายอำเภอกรลาศเพื่อขอให้ช่วยดำเนินการไกล่เกลี่ยในเรื่องดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับ ความเสียหาย ต่อมา นายอำเภอกรลาศจึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงผู้อำนวยการสำนักชลประทาน จังหวัดพิษณุโลก เพื่อขอชดเชยค่าเสียหายจากกรณีน้ำท่วมนาข้าวของราษฎร และได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ติดตามทางถามกรณีดังกล่าวเนื่องจากเห็นว่าระยะเวลาได้ล่วงเลยมาพอสมควรแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ถึงนายอำเภอกรลาศว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ส่งเรื่องไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว เห็นได้ว่า เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเข้าใจโดยสุจริตมาโดยตลอดว่าการเรียกร้องค่าเสียหายกรณีดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่สามารถทราบว่าคุณฟ้องคดีจะได้รับเงินชดใช้ค่าเสียหายหรือไม่ เพียงใด จนกระทั่งได้มีการประชุมชี้แจงกรณีการดำเนินการชดเชยค่าเสียหายแก่ราษฎรที่น้ำท่วมนาข้าว อำเภอกรลาศ จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านใหม่สุขเกษม โดยผู้ฟ้องคดีมีรายชื่อเป็นผู้เข้าร่วมประชุมลำดับที่ ๑๘ ซึ่งนาย ช. นิตกรของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า กรณีการเรียกร้องค่าเสียหายต่าง ๆ ในลักษณะเดียวกับน้ำท่วมนาข้าวที่ผ่านมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่เคยได้รับงบประมาณจากสำนักงบประมาณเพื่อจ่ายค่าชดเชยลักษณะเดียวกับที่เกษตรกรเรียกร้อง รวมถึงไม่มีระเบียบและกฎหมายรองรับ จึงไม่สามารถหางบประมาณมาจ่ายให้ตามที่เรียกร้องได้ และจากการที่ไม่มีหลักเกณฑ์ที่กล่าว จึงถือว่าเกษตรกรได้รับการปฏิเสธจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และสามารถนำเรื่องไปใช้สิทธิเรียกร้องต่อศาลปกครองได้ เมื่อศาลมีคำพิพากษาอย่างไร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามเมื่อผู้ฟ้องคดีทราบว่าไม่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายจากการประชุมดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น กรณีจึงถือเป็นเหตุจำเป็นอื่นซึ่งศาลจะรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาได้ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑๑๘/๒๕๖๐)



๒) กรณีที่ไม่ถือว่ามีเหตุจำเป็นอื่น

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินและอาคารชุด

กรณีฟ้องว่า เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบึงกลุ่ม (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งรับจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ร. โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งรับจดทะเบียนดังกล่าว เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดี โดยอ้างว่าไม่เคยย้ายเข้ามาอยู่ในโครงการหมู่บ้านจัดสรรดังกล่าวและไม่เคยทราบข้อมูลการขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ร. นั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งรับจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ร. เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ แล้ว ผู้ฟ้องคดีย่อมอยู่ในฐานะสมาชิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรโดยผลของมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ กรณีจึงต้องเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฟ้องคดีที่จะต้องควบคุมหรือตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรของตนเอง ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีข้างต้นไม่อาจถือเป็นเหตุจำเป็นอื่นที่เป็นอุปสรรคขัดขวางทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่อาจยื่นคำฟ้องภายในระยะเวลาการฟ้องคดีที่กฎหมายกำหนดตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๔๐/๒๕๖๐)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

กรณีฟ้องว่า นายกเทศมนตรีตำบลท่าสายลวด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตาก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) แล้ว แต่จนถึงวันฟ้องยังไม่ได้รับแจ้งผลการวินิจฉัยอุทธรณ์ ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว คดีนี้ปรากฏว่าเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดี แต่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าคดีนี้มีเหตุจำเป็นที่เกิดจากพฤติกรรมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ปกปิดข้อกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญในทางที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟ้องคดี ขอให้ศาลพิจารณาว่าการฟ้องคดีนี้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจำเป็นอื่น เพื่อแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนเสียหายของผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ นั้น เหตุจำเป็นอื่นแม้จะมีใช้เหตุผลวิสัยตามนัยมาตรา ๘ ประกอบกับมาตรา ๑๙๓/๑๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่ก็ย่อมหมายถึงเหตุที่เป็นอุปสรรคขัดขวางมิให้ผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำฟ้องภายในระยะเวลาการฟ้องคดีตามที่กฎหมายกำหนดได้เป็นสำคัญ เมื่อพิจารณาตามคำฟ้องและคำขอของผู้ฟ้องคดีแล้วเป็นกรณีการฟ้องคดีที่เป็นไปเพื่อประโยชน์เฉพาะผู้ฟ้องคดีเพียงผู้เดียวเท่านั้น มิใช่กรณีที่จะทำให้ประชาชนส่วนรวมได้ประโยชน์โดยตรงจากผลของการฟ้องคดีนี้ และการที่ผู้ฟ้องคดีอ้างเหตุว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปกปิดข้อกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญนั้น เมื่อประกาศ